



YAYASAN SIMRS KHANZA INDONESIA

PERUMAHAN BUNGA LESTARI BLOK D. 15 RT/RW. 016/005
Desa Kedungarum Kec./Kab. Kuningan Provinsi Jawa Barat
email : aski.khanzaindonesia@gmail.com, website : www.yaski.or.id
NO. BADAN HUKUM : AHU-0017373.AH.01.04. Tahun 2017

Nomor :
Nomor : 012/MSP/IKS/KK/2024

PERJANJIAN HAK PAKAI SOFTWARE SIMRS KHAZA

Pada hari ini (Rabu, Tujuh belas, Januari, Dua ribu dua puluh empat) telah terjadi Perjanjian Hak Pakai software SIMRS Khanza antara :

1. **Yayasan SIMRS Khanza Indonesia (YASKI)** Alamat Perumahan Bunga Lestari D No. 15. RT/RW. 016/005 Kedungarum Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat disebut juga **PIHAK PERTAMA**
2. **KLINIK MUTIARA SEHAT PTP** Alamat :Perum PTP 23 Blok 1 no. 27 Banjararum Kab Malang Propinsi Jawa Timur selanjutnya disebut juga **PIHAK KEDUA**

Para Pihak menerangkan hal-hal terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa SIMRS Khanza Dimiliki Oleh Bapak Windiarto, S. Kom, MMRS, CTE, ICIP dengan No. KTP 3310242402880003
- Yayasan SIMRS Khanza Indonesia (YASKI) sebagai wadah untuk mengembangkan SIMRS Khanza dan mengorganisir segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan YASKI.
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan SIMRS KHANZA tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hak Pakai Software SIMRS Khanza dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

1. Hak Pakai Software SIMRS Khanza dibuat untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Jangka Waktu itu dihitung mulai dari Tanggal 17 Januari 2024 yang akan berakhir dengan sendirinya menurut hukum pada tanggal 17 Januari 2029
3. Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Hak Pakai ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnnya 1 bulan.
4. Apabila dalam masa berlaku Hak Guna Pakai kemudian mengganti SIMKES Khanza ke SIMKES lain secara sepihak maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK PERTAMA** dengan Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagai pengganti biaya pengembangan kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke **PIHAK PERTAMA** dengan rekening Bank Mandiri KCU Kuningan No. 134-00-6288888-7 a/n Yayasan SIMRS Khanza Indonesia.

PASAL 2

Bahwa **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan SIMRS KHANZA untuk keperluan pengaturan Sistem Manajemen dan Informasi di Fasilitas Kesehatan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

1. Hak Pakai Software SIMRS Khanza dalam Perjanjian ini ditetapkan gratis atau tanpa ada biaya pembelian Software dimuka atau diakhir.
2. Ketentuan biaya Pemaparan, Pelatihan, atau Pendampingan dan Implementasi mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak.
3. **PIHAK KEDUA** diperkenankan memberikan sumbangan tidak mengikat kepada **PIHAK PERTAMA** yang nantinya akan digunakan pengembangan Yayasan SIMRS Khanza.

PASAL 4

PIHAK KEDUA dapat menggunakan dan mendownload (*source code*) SOFTWARE SIMRS Khanza pada link yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

1. **PIHAK KEDUA** tidak akan mempergunakan Software SIMRS Khanza tersebut selain untuk tujuan dari pada yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, kecuali mendapat izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan segala pelanggaran atas peraturan tersebut menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** seluruhnya.

PASAL 6

1. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menjual atau memindahkan dan mengalihkan hak pakai berdasarkan Perjanjian ini, baik untuk sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar Pasal 6 ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk memelihara Software SIMRS Khanza yang dipakainya dengan sebaik-baiknya dengan ongkos dan biaya pemeliharaan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** diperbolehkan untuk mengembangkan atau menambah menu, atas Software SIMRS Khanza yang didapatkan tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** mengembangkan atau menambah modul maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan dan memberikan informasi (*sourcecode*) kepada **PIHAK PERTAMA** dan pengembangan modul tersebut menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kegagalan akibat dari pengembangan atau penambahan modul dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa apa yang dihakkan dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** adalah merupakan hak milik yang sah dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

Apabila **PIHAK KEDUA** memutuskan hubungan hak pakai Software SIMRS Khanza berdasarkan Perjanjian ini sebelum saat berakhirnya jangka waktu, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 2 bulan.

PASAL 10

Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah. Dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberhentikan informasi terbaru tentang SIMRS Khanza.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagai bukti yang sah pada hari, tanggal, bulan, tahun yang telah disebutkan dalam awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA KETUA YASKI (Yayasan SIMRS Khanza Indonesia) <u>Kusmanto Lesmana, SE. MMRS</u>	PIHAK KEDUA Kepala Klinik Mutiara Sehat PTP <u>_drg. Fahmi Tsani</u>
---	---